

DROIT DES ENTREPRISES



M2 DEVELOPPEUR WEB & APPLICATION

Groupe 1-Jour 1 [13 mai 2025]

Jean-Philippe BRESSON

2024-2025



- AVANT-PROPOS -

* Bienvenue !

* Votre intervenant : parcours et fonctions

- OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES -

- MÉTHODE -

* Aspects / notions / points

* Mais également approche pratique

- EVALUATION -

- PROGRAMME -

- NOS DATES DE SÉANCES -

- INTRODUCTION -

A. – LE DROIT, L'INFORMATIQUE ET LES ENTREPRISES : UNE PLURALITE DE SITUATIONS EN EVOLUTION

Au départ est d'abord né le « **droit de l'informatique** ». Puis on est passé du « **droit de l'informatique** », au « **droit de la télématique** » et ensuite encore au « **droit du multimédia** » avec la généralisation des réseaux en ligne et bien sur internet pour arriver aujourd'hui à parler plutôt d'un « **droit du numérique** ».

Par ailleurs le « **droit des entreprises** » est avant tout le(s) droit(s) que sont censées devoir prendre en compte les entreprises en interne et dans leurs activité (NB : cela est donc différent du « **droit des sociétés** » qui est une branche du droit clairement délimitée qui est spécifiquement axée sur les formes de sociétés et toutes les conditions et obligations qui en découlent).

B. – LE DROIT, L'INFORMATIQUE ET LES ENTREPRISES : UNE PLURALITE DE DROITS EVOLUTIFS

Quoi qu'il en soit « ce » droit des entreprises dans le domaine de l'informatique n'est pas un droit uniforme, hétérogène et définitivement arrêté : il recouvre différents aspects, différents dispositifs, différentes règles et différentes situations.

Il peut s'inscrire dans des branches du droit habituelles (droit des contrats, droit de la propriété intellectuelle) mais intègre aussi des éléments spécifiques (la protection des données personnelles) tout en gardant un caractère évolutif autant que peut l'être le domaine de l'informatique et des réseaux. .

Pour tenir compte du caractère évolutif de l'informatique et notamment du développement web, le droit connaît certains grands principes de fonctionnement.

Ainsi par exemple les principes de neutralité technologique et d'équivalence fonctionnelle permettent de ne pas modifier des textes à cause des technologies nouvelles dont on sait qu'elles sont évolutives.



La neutralité technologique permet de ne pas lier l'application de dispositions juridiques, quelque soit le type de texte concerné, à un ou plusieurs moyens technologiques, à un modèle économique en particulier ou à un système spécifique : les droits et les obligations des personnes concernées s'appliquent en toutes circonstances.



Le principe de l'équivalence fonctionnelle vise à assurer des fonctions juridiques équivalentes que l'on se trouve en présence de documents papier ou électroniques. Cela permet le passage de l'analogique (papier) au numérique pour des notions d'écrit, de signature, d'original ou de document.

Ensuite, il y a bien sûr d'autres principes dont nous reparlerons et auxquels il faut penser dans le cadre des aspects que vous manipulez / que vous mettez en place et ce sur quoi vous intervenez dans certaines situations / contextes :

- **La ou les responsabilités** qui peuvent exister (en lien ou non avec un contrat) avec notamment des mécanismes de responsabilité qui reposent sur votre rôle dans un environnement digital (la Loi « LCEN » avec notamment la distinction entre le rôle « d'hébergeur » et celui « d'éditeur »)
- **La confidentialité** qui est à mettre en place vis-à-vis de clients lorsque vous êtes prestataire informatique, alors que c'est obligatoire au regard de certains types de données (données personnelles et RGPD)
- **La sécurité** bien sûr, qui est obligatoire au regard de certains types de données (données personnelles et RGPD) et/ou de contextes (cybersurveillance de salariés) ;

C. - LE DROIT ET LES ENTREPRISES : IMPACTS ET PRISE EN COMPTE

1) Les règles sont censées s'imposer à toutes les entreprises et sont donc censées être respectées

a) Le caractère générale de la règle de droit

Toute règle de droit est censée s'appliquer à tous ou d'une manière uniforme à une catégorie de personnes déterminé.

b) Le caractère en principe obligatoire de la règle de droit

Cela recouvre 3 aspects :

- la règle de droit oblige à un acte ou impose un comportement;
- elle interdit un acte ou un comportement;
- elle reconnaît un droit ou une liberté.

c) Le caractère « contraignant » de la règle de droit

La sanction du non-respect d'une règle de droit passe par l'application de sanctions qui peuvent :

- « punir » (amende ou emprisonnement en cas de **sanctions pénales**) ;
- conduire à une réparation / indemnisation d'un préjudice (**sanctions civiles**).

2) Les règles constituent donc des zones de risque / situations présentant des risques à prendre en compte et à intégrer

a) La question du risque juridique est le plus souvent l'élément central à prendre en compte

Le respect d'éléments juridiques à prendre en compte passe le plus souvent par des interrogations telles que :

- *Avons-nous bien effectué toutes les démarches en termes de protection et pris en compte les aspects liés aux protections à prendre en compte ?*
- *Avons-nous appliqué les obligations et contraintes légales à mettre en place dans la ou les situations données ?*
- *Les éléments présentés sont-ils bien en adéquation avec la consistance des produits ou services que nous proposons à nos utilisateurs / nos clients ?*



Si une situation / un aspect n'est pas en adéquation avec les éléments juridiques qui lui sont liés, il y a un risque juridique qu'un problème survienne (réclamation, assignation, procédure).

b) Un risque qui repose aussi sur la liberté de chacun d'engager ou non une procédure, négocier à l'amiable ou même de ne pas agir

Face à une situation litigieuse / problématique / en inadéquation avec la « loi », le risque juridique reste « virtuel » tant que personne (en tant qu'individus et/ou société) n'a engagé / enclenché quoi que ce soit.

il n'y a aucune obligation en soit pour les « autres » d'agir devant les Tribunaux. C'est une décision qui est totalement libre et appartient à chacun.

Cela est d'autant plus vrai, que la question se pose souvent du bon choix stratégique par rapport au but poursuivi dans une situation donnée.



- PARTIE 1 -

LA PROTECTION DES OUTILS ET PRODUITS INFORMATIQUES AU SEIN DE L'ENTREPRISE PAR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE



I. – MECANISMES DES PROTECTIONS PAR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE EN GENERAL

A. - A QUOI SERT LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

Les idées et les concepts à l'origine d'une nouvelle technologie, d'un programme d'ordinateur ou plus largement de toute création, ne sont pas protégeables en elles-mêmes, en tant que telles car seule leur mise en forme qui s'exprime / se manifeste peut être protégée.

La Propriété Intellectuelle est donc un mécanisme juridique général de protection(s).

Mais la Propriété Intellectuelle permet bien plus que une / des protections car elle permet de :

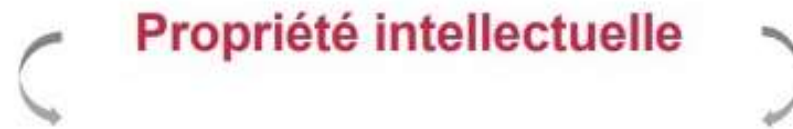
- * être protégé contre la copie grâce à *l'action en contrefaçon* ;
- * rassurer des *partenaires commerciaux et financiers* ;
- * percevoir des *redevances* sur l'exploitation faite par ceux que vous autorisez ;
- * créer un *actif immatériel inscrit au bilan* d'une société ;
- * obtenir une *exclusivité*.

La Propriété Intellectuelle a un effet dopant de l'activité et est génératrice d'une forte valeur ajoutée.

B. - QUE RECOUVRE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ?

1) Une diversité de droits

La Propriété Intellectuelle recouvre des droits qui présentent chacun des spécificités, ont vocation à s'appliquer sur des points différents et obéissent à des mécanismes, à un régime et à des conditions de validité qui leurs sont propres.



Propriété Littéraire et artistique	Propriété Industrielle
• Droit d'auteur • Logiciels • Bases de données, ...	• Brevets • Marques • Dénomination sociale • Enseigne • Dessins et Modèles • Noms de domaine, ...

2) Repères

* La marque protège **un signe** qui distingue **les produits et services** d'un opérateur économique de ceux d'un concurrent. La protection est dans la plupart des pays de 10 ans renouvelables **indéfiniment**. La marque fait partie de la catégorie plus générale des « signes distinctifs » où se trouvent également les signes de l'entreprise comme **la dénomination sociale**.

* Le brevet protège pendant 20 ans (moyennant le paiement de redevances annuelles) **une innovation technique**, c'est-à-dire un produit ou un procédé, qui apporte une nouvelle solution technique à un problème technique donné.

* Les dessins et modèles protège grâce à un dépôt *l'apparence, la forme, l'ornementation et toutes les caractéristiques visuelles* d'un produit pour généralement 25 ans maximum (5 ans renouvelables 4 fois en France).

* Le droit d'auteur protège des **créations** originales pendant la vie de l'auteur et 70 ans après son décès en France;

Un même produit peut être protégé par plusieurs droits différents de propriété intellectuelle, chacun concernant un ou plusieurs de ses aspects :



Il n'y a pas d'incompatibilité en principe à mettre en place plusieurs protections relevant du même type de droit de Propriété Intellectuelle ou de plusieurs types de droits de Propriété Intellectuelle différents.

3) Application n°1



Messages
Be alerted with a tap, then raise your wrist to read the message. And respond in lots of fun, expressive ways.



Phone
See who's calling and answer on your watch, or cover it with your hand to dismiss. You can ask Siri to return the call later.



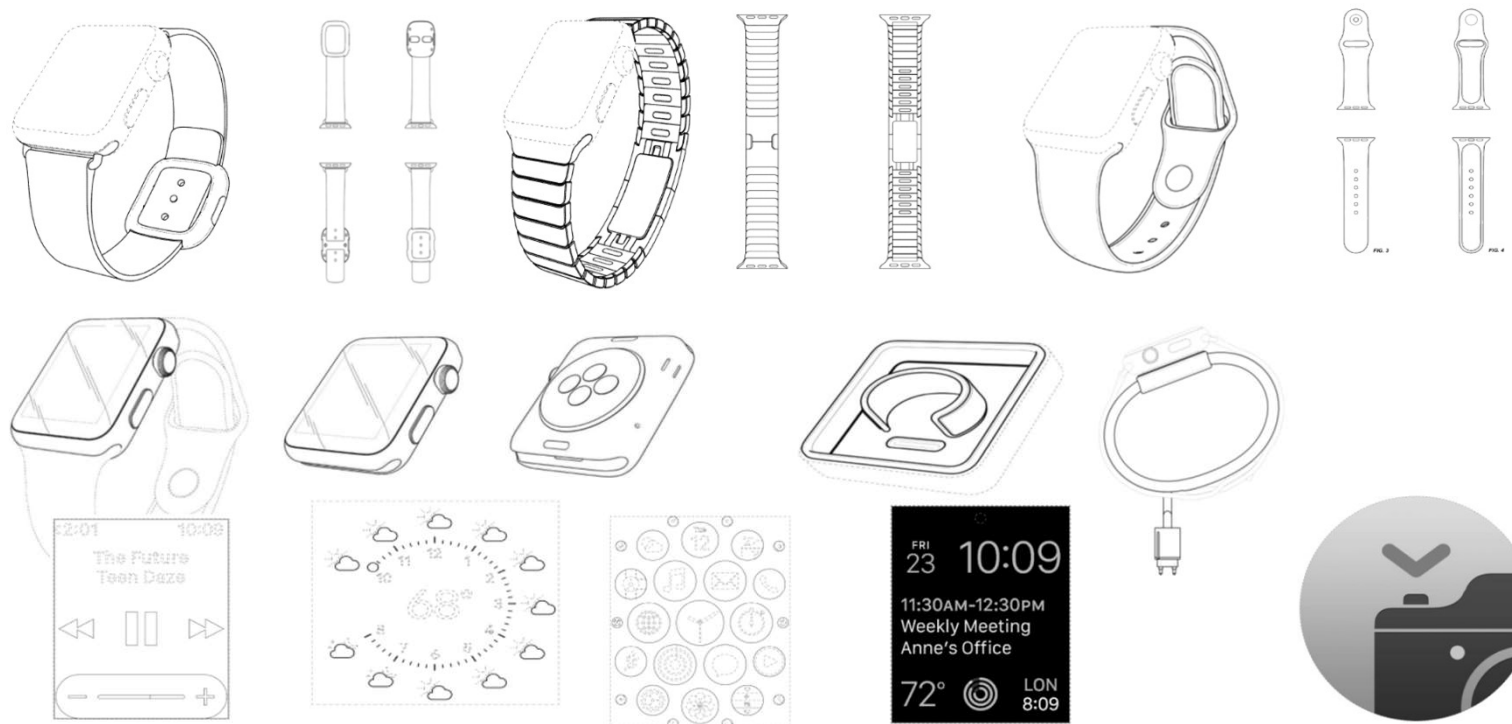
Siri
Ask Siri to set a reminder or call you a Lyft. Just press and hold the Digital Crown, or raise your wrist and say "Hey Siri."



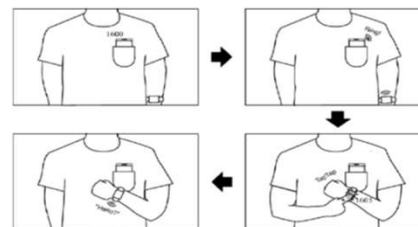
Consistance des droits de Propriété Intellectuelle mis en place :

* Marques : « Apple Watch », « Apple Watch Edition », « **WATCH** », « WatchOS », ...

* Dessins et Modèles :



* Brevets :



4) Application n°2



Consistance des droits de Propriété Intellectuelle mis en place :

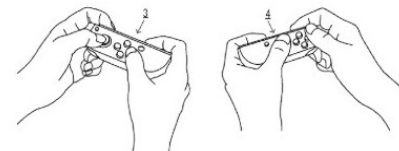
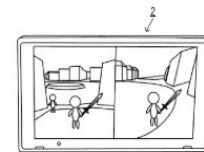
* Marques : « NINTENDO SWITCH »,



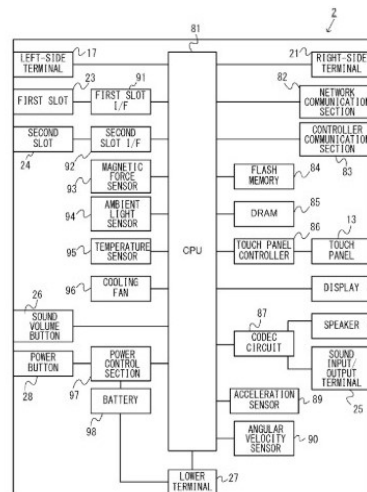
* Dessins et Modèles :



Fig. 35



* Brevets :



5) Application n°3



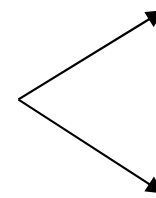
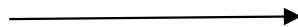


Il n'y a pas non plus d'incompatibilité de principe à ce qu'existent plusieurs protections applicables à un seul et même élément : toutes ces protections par différents droits de Propriété Intellectuelle peuvent être mises en place et donc se cumuler pour protéger cet élément.

Cela vise notamment à démultiplier les axes de protection et, en cas de défaillance de l'une ou l'autre de ces protections, de pouvoir éventuellement se rabattre sur celle(s) restant.

En outre, cela permet de démultiplier les bases d'une action et les fondements possibles pour demander des dommages-intérêts.

***Droit d'auteur
sur un logo***



**Logo aussi
déposé comme
*Marque***

**Logo aussi déposé
comme *Dessin et
Modèle***

Le droit de la Propriété Intellectuelle autorise une liberté en matière de protection(s) mise(s) en place : chacun est libre de cumuler / empiler plusieurs protections ou de ne rester qu'avec une seule protection.

En outre, selon le type d'élément concerné, il peut n'y avoir soit qu'une seule protection envisageable soit plusieurs protections envisageables à la fois.

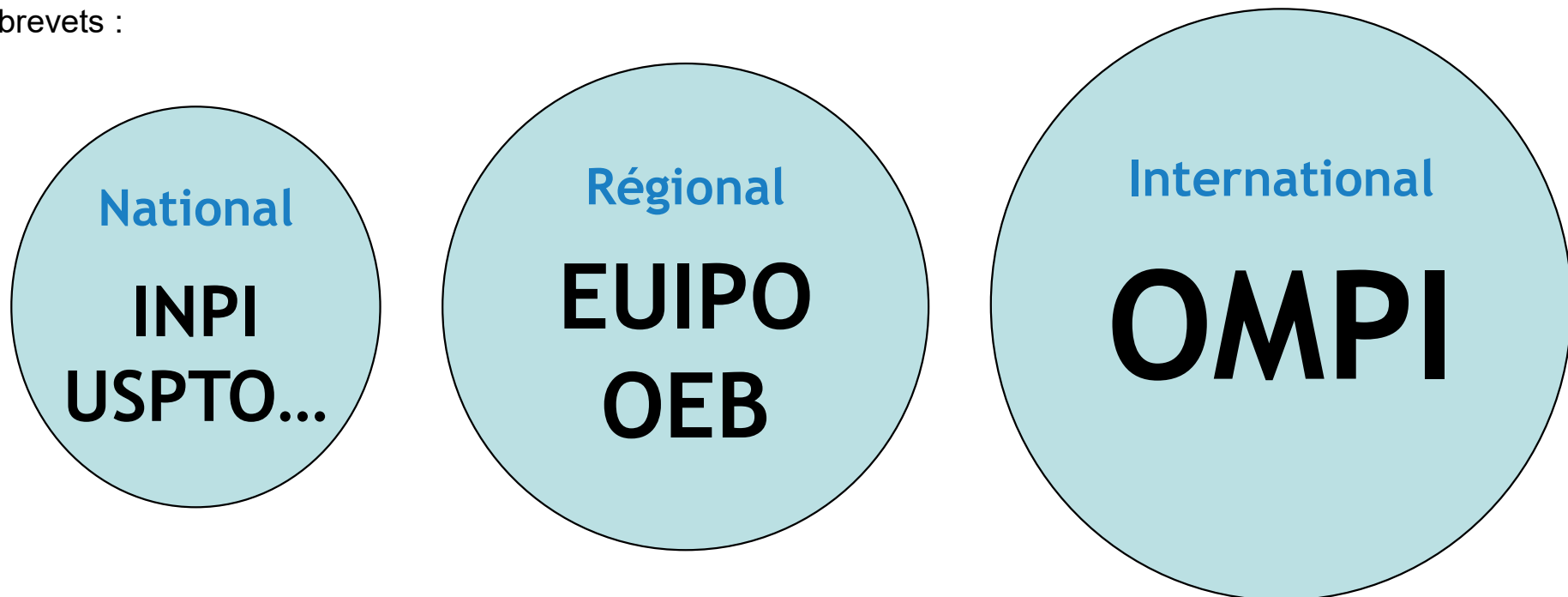
C. – COMMENT FONCTIONNE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ?

1) De l'absence de « dépôt » à la nécessité d'un « dépôt »

2) Le « dépôt » et « l'enregistrement » : quelle différence ? Et après ?

3) Les différentes voies de dépôts/enregistrement qui existent (et coexistent !)

C'est l'application du ***principe de territorialité***. Il y a ainsi 3 voies ou modes de dépôt/enregistrement en matière de propriété intellectuelle, et plus particulièrement pour les marques, les dessins et modèles et les brevets :





Malgré son nom, la voie internationale ne couvre pas tous les pays du monde : les pays pouvant être couverts par un dépôt international dépendent, au cas par cas, des Conventions qui ont été ratifiées (ou non) par les Etats concernés.



Le choix parmi les voies possibles (nationale, régionale, internationale) dans un cas donné est libre. Il appartient totalement à celui qui « dépose » et qui est donc décisionnaires de la voie choisie.

D. - LE RÔLE DES « OFFICES »

1) Un rôle d'organe collecteur des dépôts de manière exclusive

2) Un rôle d'examineur des dépôts de manière intrinsèque sans tenir compte de certains éléments (antériorités, aspects concrets,...)

3) Un rôle procédural et juridictionnel

E. - LA GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DANS LES ENTREPRISES

Le recours à des professionnels du droit de la Propriété Intellectuelle ((*Avocats* ou *Conseils en Propriété Industrielle*)) n'est pas obligatoire et principe est la liberté d'organisation : c'est une décision de gestion !

Il n'y a pas un modèle d'organisation : chaque structure à sa propre approche organisationnelle en matière de Propriété Intellectuelle liée à sa taille, à son budget global ou dédié, à la taille de ses équipes, à l'existence de Département spécialisés ou pas...

II – LA PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

A. - GENERALITES

La protection par le droit d'auteur en France a d'énormes avantages mais elle comporte aussi des inconvénients.

B. - QUE PEUT PROTEGER LE DROIT D'AUTEUR ?

Peuvent être protégées par le droit d'auteur toutes les créations de forme réalisées par une personne humaine quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La protection par le droit d'auteur peut exister pour **des dessins, graphismes, peintures, sculptures, vidéos, musiques, logos, images / photographies**....mais aussi pour **un site internet** entier ou dans chacune de ses parties.

En matière de logiciels, peuvent être protégés au titre du droit d'auteur à condition qu'ils soient originaux :

- la documentation auxiliaire ;
- La documentation d'utilisation ;
- le code source ;
- le code objet ;
- les écrans (look) originaux.

En revanche ***ne peuvent pas être protégés*** par le droit d'auteur :

- les algorithmes (simple idée abstraite reposant sur les mathématiques) ;
- les interfaces ;
- les fonctionnalités ;
- les langages de programmation ;
- les menus déroulants, ascenseurs ...

C. - SUR LA FORME, IL N'EXISTE PAS EN FRANCE DE PROCEDURE DE DEPOT FAISANT NAITRE UN DROIT D'AUTEUR

1) La « création » suffit à pouvoir faire naître un droit d'auteur sans autre formalité(s)

Les droits d'auteurs existent à l'instant même où toute création, y compris un logiciel, est effectuée et ce sans aucune nécessité de faire un quelconque dépôt, ni de commercialiser ou de divulguer / montrer au public la création concernée : « *L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, **du seul fait de sa création**, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous* » (article L 111-1 du CPI) !

Le Code de la Propriété Intellectuelle va même encore plus loin en permettant que puisse être protégée par le droit d'auteur les créations **mêmes inachevées** qui peuvent donc être protégées dès leur réalisation et **indépendamment de toute divulgation publique**.



Un logiciel peut être considéré comme inachevé mais d'ores et déjà protégeable par le droit d'auteur dès lors qu'il est opérationnel voir même au fur et à mesure de son écriture même s'il est « imparfait » et même s'il est nécessaire de revenir sur une première version qui ne serait pas satisfaisante.

2) L'existence d'un droit d'auteur sur un logiciel en France n'est pas lié à l'apposition de « mentions de réserve »

L'apposition de la mention « Copyright » ou en abrégé © ne crée aucun droit en France et est même inutile dans un cadre national Français. Ce n'est qu'aux Etats-Unis que ce type de mention ou renvoi est imposé comme préalable nécessaire pour pouvoir agir en justice.

D. – LES PRINCIPAUX MOYENS POUR PROUVER LA DATE ET LA CONSISTANCE D'UN ELEMENT AU TITRE DU DROIT D'AUTEUR

1) L'enveloppe SOLEAU et le service E-SOLEAU

a) L'enveloppe SOLEAU ?



b) Le service E-SOLEAU !

2) La remise à un registre privé qualifié



La remise à l'APP peut être effectuée :

- * soit **sous forme numérique** : il y a une limite de 2GO + un archivage électronique d'une durée initiale de 5 ans, reconductible par période de 5 ans pour 65 € HT ;
- * soit **sous forme d'un dépôt physique** permettant de remettre des supports tels que CD, DVD, clés USB, disques durs externes qui sont physiquement alors scellés – l'archivage physique est effectué pour une durée illimitée, sans nécessité de le reconduire (il faut juste rester à jour de sa cotisation annuelle).

3) Les autres moyens pour prouver la date de création et la consistance d'un logiciel en France

a) Le Recommandé AR à soi-même

b) Le « Procès-Verbal » chez un Notaire ou un Commissaire de Justice (ex-Huissier)

c) L'« horodatage » ou remise électronique sur internet : à éviter !

E. - LA CONDITION DE FOND DE LA PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR : L'ORIGINALITE

La protection par le droit d'auteur n'est pas automatique. Le critère général pour qu'une création soit protégée par le droit d'auteur est qu'elle soit « originale ». L'appréciation se fait au cas par cas.



Pour qu'un logiciel soit original et donc protégé par le droit d'auteur en France, il faut que son auteur ait fait preuve d'un effort personnalité allant au-delà de la simple mise en œuvre d'une logique automatique et contraignante et que la matérialisation de cet effort réside dans une structure individualisée

L'originalité d'un logiciel est la seule condition de fond pour que la protection par le droit d'auteur s'applique. Cette condition a vocation à s'appliquer sans prendre en compte le mérite ni distinguer selon la nature technique du logiciel : peu importe que le logiciel soit un programme de base ou un programme d'application.



Il appartient à la personne qui invoque le droit d'auteur (notamment dans une procédure judiciaire) d'identifier, de mettre en avant, les caractéristiques originales de sa création

F. – LES DROITS CONFERES PAR LE DROIT D'AUTEUR

1) Principe et consistance des droits d'auteur

Les droits d'auteur appartiennent à celui qui a créé le logiciel. Cet auteur dispose donc en principe « des » droits d'auteurs sur le logiciel qui peuvent toutefois être « réorganisés » en raison de réalités économiques propres à l'industrie du logiciel.

a) Les droits d'auteur patrimoniaux

Aussi appelés « *droits d'exploitation* » ou « *droits pécuniaires* ». Ils peuvent être **transmis** et l'auteur peut recevoir une rémunération lorsqu'il donne une autorisation. Ils sont limités dans le temps).

Il s'agit principalement de 2 droits distincts et indépendants l'un de l'autre :

- le droit de **reproduction** ;
- le droit de **représentation**.

On trouve également plus spécifiquement en matière de logiciels le droit de **traduction, d'adaptation, et de modification/arrangement**.

L'auteur d'un logiciel peut exercer ses droits patrimoniaux : il sera rémunéré au titre de la reproduction de son œuvre sur des supports matériels ou lors de téléchargements. Il peut choisir de céder (vendre) son droit de reproduction à un tiers : un éditeur peut reproduire l'œuvre logicielle sur de multiples supports mis sur le marché

b) Les droits d'auteurs moraux

Ils sont perpétuels et ne peuvent **pas** en principe être cédés (même si les droits patrimoniaux ont eux été cédés).

Mais en matière de logiciels ils sont « diminués » par rapport aux autres créations pouvant être protégé par le droit d'auteur.

Les droits moraux sont :

- le droit à la **paternité** ;
- le droit au **respect de sa création** ;
- le droit de **divulgation** (droit pour l'auteur de porter, ou non, sa création à la connaissance du public) ;
- Le droit de **retrait ou de repentir**.

2) Mécanisme et modalités d'une autorisation

a) Les principes

D'abord, toute représentation et/ou toute représentation d'une création logicielle faite par un tiers sans l'autorisation / le « consentement » de l'auteur de cette création est illicite. Cet auteur peut donc agir alors pour atteinte à son/ses droits d'auteurs (patrimoniaux et moraux) et obtenir réparation.

Ensuite, les autorisations en droits d'auteur ne se présument pas et la propriété matérielle (le support) est indépendante de la propriété immatérielle sur une création.

Enfin, les autorisations de transfert des droits d'auteurs doivent être faits par écrit.

b) Le contenu d'une autorisation en droit d'auteur



Les autorisations sont d'interprétation stricte : un auteur est ainsi considéré avoir conservé la propriété de tous les droits et modes d'exploitation qui ne seraient pas prévus dans cette autorisation.

L'autorisation d'un auteur doit **impérativement** remplir 2 conditions :

- chacun des droits concernés doit faire l'objet d'une mention distincte, c'est-à-dire que le contrat doit mentionner le ou les droits patrimoniaux effectivement cédés ;
- le domaine d'exploitation doit être délimité quant à son étendue, sa destination, au lieu et sa durée.

c) La contrepartie du transfert des droits : la rémunération en principe

La contrepartie de la cession des droits d'auteurs consiste dans le paiement d'un montant qui peut être soit forfaitaire soit proportionnel

La rémunération de l'auteur doit se décomposer de manière expresse en faisant apparaître :

- s'il y a eu une création commandée 'un côté la partie du prix payé pour la prestation matérielle (la réalisation) de la création ;
- de manière séparée et clairement identifiée, la partie du prix payé pour le transfert des droits.

En matière de rémunération au titre du droit d'auteur, le principe est que la rémunération doit être proportionnelle (donc consister dans un pourcentage).

G. - LES PRINCIPALES SITUATIONS

1) Création pour une entreprise cliente par un prestataire extérieur

L'auteur indépendant ou un prestataire qui créent une création (site web, logiciel, système informatique...) à la demande d'un client qui les rémunère pour ce travail, conservent la propriété sur ce logiciel au titre du droit d'auteur.

Il peut soit accorder à son client un ou plusieurs droits avec une Licence soit lui céder ses droits d'auteur.



En l'absence de stipulations expresses contractuelles contraires, une entreprise cliente ne peut prétendre à aucun droit sur une création élaborée sur sa demande par un créateur indépendant ou un prestataire extérieur.

Si le prestataire et le client participent tous les 2 de concert à la création du logiciel, chacun pour une part identifiable, ils exerceront leur droit d'un commun accord comme une copropriété.

2) Création pour l'entreprise par un auteur salarié



La conclusion du contrat de travail n'entraîne pas en elle-même le transfert automatique des droits d'auteur au profit de l'employeur. Une exception existe uniquement en matière de logiciels où l'employeur est propriétaire des droits d'auteur du salarié qui a créé pour lui.

En principe donc le contrat de travail doit donc organiser/prévoir expressément une clause de transfert des droits en comportant les éléments/le contenu que nous avons vu.

3) Les Licences de logiciels

a) Les licences Propriétaires

En termes de contenus, elles confèrent le droit à l'acquéreur d'utiliser le logiciel. Mais Le code source est fermé et la licence est concédée pour un nombre très limité de postes.

Le non-respect des conditions d'utilisation fixée par la Licence peut exposer l'utilisateur / le client à une rupture unilatérale et à ses torts de la Licence ainsi qu'à une action en contrefaçon devant les Tribunaux.

La Licence ne confère le plus souvent aucune autre prérogative particulière en ce qui concerne le droit de reproduction et de représentation, et ce quelque soit la / les formes de la Licence.



Ici l'utilisateur final qui « achète » le logiciel est obligé d'accepter / d'adhérer : il ne peut que se soumettre aux conditions d'utilisation fixées par l'Editeur, sans aucune marge de négociation, et est considéré comme les ayant de ce fait accepté.

b) Les licences Libres

S'agissant des *licences libres*, cela ne veut pas dire que le logiciel concerné est libre de droit, ni qu'il est nécessairement gratuit

Dans une Licence libre, le logiciel est bien protégé au titre du droit d'auteur et son auteur est bien titulaire des droits d'auteurs concernant ce logiciel. Son auteur ne renonce pas à ses droits mais il organise une certaine liberté d'utilisation du logiciel et s'assure que celle-ci n'est pas perturbée par les agissements des licenciés.

Avec une Licence dite « libre », l'auteur du logiciel concerné autorise techniquement et légalement l'utilisation, l'étude, la modification et la duplication du logiciel en vue de sa diffusion.

La Licence libre implique donc nécessairement que le code source soit accessible. Il n'y a aucune limitation au nombre d'utilisation / au nombre de postes.

La licence libre ne permet pas de faire n'importe quoi n'importe comment : cette licence est pour organiser l'usage du logiciel.

Dans une Licence libre, le code source est mis à disposition du Licencié et le Licencié reçoit/bénéficie du droit de copier, de modifier (pour l'améliorer et/ou l'adapter à ses besoins) et de distribuer le logiciel mais dans une forme spécifique.



L'un des enjeux importants en matière de logiciels sous licence libre et l'un des points de vigilance à avoir est leur côté « contaminant ».

La plupart des Licence libres prévoient en effet qu'un logiciel distribué/diffusé sous telle ou telle Licence Libre ne peut continuer à l'être que dans cette même forme.

Il faut avoir conscience de ce problème et être prudent en examinant / analysant le contenu d'une Licence « libre » d'un logiciel avant de l'accepter.

Ceci est d'autant plus vrai que les licences libres ont des portées variables en termes de droit;



Cette nécessité d'analyser/examiner le contenu de la Licence « Libre » est d'autant plus important que rien n'empêche l'auteur d'un logiciel d'élaborer sur mesure le contenu de la licence et de la qualifier / de la présenter comme « libre », alors qu'elle ne présente pas en réalité toutes les caractéristiques exigées pour ce type de licence.

i. – PROTECTION D'UNE « BASE DE DONNEES »

1) La protection « classique » d'une base de données par le droit d'auteur



Toute base de données, pour être protégeable juridiquement par le droit d'auteur « classique » est censée être originale ce qui repose sur la sélection des données, des choix dans l'organisation, la disposition de cette base. C'est cette architecture de la base de données, qui doit être montrée pour pouvoir être protégé par le droit d'auteur.

Plus la base de données s'éloigne de critères, démarches, approches objectives, communes, courantes, normées pour mettre en place / correspondre à des choix personnels plus cette compilation a des chances de bénéficier de la protection spécifique par le droit d'auteur.

2) La protection « spécifique » et additionnelle

A côté du droit d'auteur « classique », il existe en matière de bases de données une autre protection « spécifique » (dite également « sui generis ») subordonné à la condition que la «*constitution, la vérification ou la présentation* » du contenu de la base de données ait fait preuve d'un «*investissement financier, matériel ou humain substantiel* ».



La durée de cette protection est de 15 ans après le 1^{er} janvier de l'année qui suit la date d'achèvement de la base de données ou sa mise à disposition au public.

En termes d'imbrication, la protection « spécifique » et la protection par le droit d'auteur « classique » peuvent se cumuler ou exister l'une sans que l'autre n'existe.